Parlement européen
2024-2029

Document de séance

A10-0016/2024

21.11.2024

RAPPORT

sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023
(2024/2056(INI))

Commission des pétitions

Rapporteur: Alex Agius Saliba

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 3

EXPOSÉ DES MOTIFS 14

ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS 22

INFORMATIONS SUR L'ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND.....23

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND.....24

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023 (2024/2056 (INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023,

– vu l'article 10, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE),

– vu l'article 15, l'article 24, paragraphe 3, l'article 228 et l'article 298, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

– vu le règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement européen du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom[1],

– vu les articles 11, 41, 42 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte»),

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH),

– vu le code européen de bonne conduite administrative, tel qu'adopté par le Parlement le 6 septembre 2001,

– vu l'accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement et le Médiateur européen le 15 mars 2006, entré en vigueur le 1er avril 2006,

– vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen,

– vu l'article 55 et l'article 148, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des pétitions (A10-0016/2024),

A. considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023 a été officiellement présenté à la Présidente du Parlement le 18 avril 2024 et que la Médiatrice, Emily O'Reilly, a présenté son rapport à la commission des pétitions le 4 septembre 2024, à Bruxelles;

B. considérant que les articles 20, 24 et 228 du traité FUE habilitent le Médiateur européen à recevoir des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles;

C. considérant que l'article 15 du traité FUE dispose qu'«afin de promouvoir une bonne

[1] JO L 253 du 16.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.

gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture» et que «tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre doit avoir un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union»;

D. considérant que l'article 41 de la charte dispose que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union»;

E. considérant que l'article 43 de la charte dispose que «tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles»;

F. considérant que l'article 298, paragraphe 1, du traité FUE prévoit que, «[d]ans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante»;

G. considérant que le Médiateur européen peut proposer des recommandations et suggérer des mesures correctives et des améliorations afin de régler divers problèmes de mauvaise administration;

H. considérant qu'en 2023, la Médiatrice a ouvert 398 enquêtes, dont 393 sur la base de plaintes et 5 enquêtes d'initiative, et clôturé 372 enquêtes (dont 369 sur la base de plaintes et 3 enquêtes d'initiative);

I. considérant qu'en 2023, la majorité des enquêtes concernaient la Commission (250 enquêtes, soit 62,81 %), suivie de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) (47 enquêtes, soit 11,81 %), du Parlement européen (16 enquêtes, soit 4,02 %) et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) (11 enquêtes, soit 2,76 %); que le reste des enquêtes était réparti comme suit: le Conseil de l'Union européenne (7 enquêtes, soit 1,76 %), l'Office européen de lutte antifraude (7 enquêtes, soit 1,76 %), le Service européen pour l'action extérieure (6 enquêtes, soit 1,51 %), le Contrôleur européen de la protection des données (6 enquêtes, soit 1,51 %), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (5 enquêtes, soit 1,26 %), d'autres agences de l'Union (33 enquêtes, soit 8,27 %) et d'autres institutions ou organes de l'Union (12 enquêtes, soit 3,01 %);

J. considérant qu'en 2023, le pourcentage le plus élevé des enquêtes de la Médiatrice concernait la Commission, dont les activités administratives font l'objet d'une attention considérable du public, étant donné qu'il s'agit de la branche exécutive de l'Union;

K. considérant que, dans les enquêtes clôturées par la Médiatrice en 2023, aucune mauvaise administration n'a été constatée dans 99 cas (26,6 %), une solution a été trouvée, partiellement apportée ou apportée par l'institution dans 206 cas (55,4 %), la poursuite de l'enquête a été jugée inutile dans 46 cas (12,4 %), et de la mauvaise administration a été constatée dans 27 cas (7,3 %);

L. considérant que les trois principaux thèmes abordés dans les enquêtes clôturées par la Médiatrice en 2023 étaient la transparence et la responsabilité (par exemple l'accès aux informations et aux documents) (34,2 %), la culture du service (21,5 %) et le recrutement (15,3 %); que parmi les autres préoccupations figurent la bonne gestion des questions liées au personnel, le bon usage du pouvoir discrétionnaire (y compris dans les procédures d'infraction), la bonne gestion des procédures d'infraction, le respect des droits fondamentaux, le respect des droits procéduraux, les subventions, les marchés publics, les contrats, l'éthique, la participation du public au processus décisionnel de l'Union et la bonne gestion financière;

M. considérant qu'en 2023, la Médiatrice a également mené des enquêtes et des initiatives stratégiques plus larges sur les problèmes systémiques au sein des institutions de l'Union, portant sur l'accès aux documents, les droits fondamentaux, les questions éthiques, l'obligation de rendre des comptes dans les processus décisionnels et le recrutement de fonctionnaires de l'Union;

N. considérant que les citoyens de l'Union disposent de droits étendus d'accès aux documents détenus par l'administration de l'Union; que la Médiatrice a ouvert une enquête d'initiative demandant à la Commission de remédier d'urgence aux retards systématiques dans le traitement des demandes d'accès aux documents afin de s'assurer qu'elle respecte les délais fixés par la législation de l'Union en matière d'accès du public (règlement (CE) nº 1049/2001[2]); que cette enquête a révélé que lorsque des particuliers demandent la révision d'une décision d'accès, à savoir une demande confirmative, la Commission ne respecte pas les délais établis par la législation dans 85 % des cas, la majorité des réponses arrivant dans un délai de plus de soixante jours; que ces retards ont eu pour conséquence que, souvent, les informations obtenues avaient perdu leur utilité pour les demandeurs, ce qui les empêchait d'avoir leur mot à dire en temps opportun dans le cadre d'une prise de décision;

O. considérant qu'en 2023, la Médiatrice a publié un rapport spécial à la suite de son enquête stratégique concernant le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d'accès du public aux documents; que le bureau de la Médiatrice a soumis ce rapport au Parlement européen afin d'obtenir le soutien de ce dernier pour persuader la Commission de donner suite à ses recommandations, estimant que les citoyens sont en droit d'attendre de meilleures pratiques de la part d'une administration de l'Union ouverte, moderne et axée sur le service;

P. considérant que le rapport spécial a été examiné par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement et qu'il a donné lieu à une résolution du Parlement européen sur le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d'accès du public aux documents[3], adoptée le 14 mars 2024, dans laquelle le Parlement exprime sa vive inquiétude quant aux retards extrêmes dans le traitement par la Commission des demandes d'accès du public aux documents et demande à la Commission de remédier à ces retards systématiques et importants; que le Parlement y souligne qu'il envisagera de recourir à tous les instruments parlementaires disponibles

[2]Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.
[3] JO C, C/2024/6560 du 12.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6560/oj.

pour traiter cette question; que la résolution fait également référence aux négociations sur l'achat de vaccins contre la COVID-19 et demande une divulgation appropriée des documents par la Commission, une transparence plus proactive et davantage de ressources humaines dévolues au traitement des demandes confirmatives, ainsi qu'une attitude plus ouverte et plus constructive à l'égard des demandeurs;

Q. considérant que la Médiatrice a souligné la nécessité d'un suivi et d'un contrôle appropriés de l'application des nouvelles règles d'éthique du Parlement;

R. considérant que la Médiatrice constate que des progrès considérables ont été accomplis dans le renforcement des règles d'éthique au sein du Parlement à la suite du scandale dit du «Qatargate», mais qu'elle se dit inquiète quant à leur application et à leur respect; que la Médiatrice a ouvert une enquête distincte sur les frais de voyage payés par des tiers pour la Commission depuis 2021;

S. considérant que la transparence est un élément essentiel d'une société démocratique et un outil important de lutte contre la corruption; que les citoyens de l'Union ont droit au plus haut niveau de transparence et que le niveau le plus élevé d'accessibilité aux documents publics est essentiel pour garantir le respect de l'obligation de rendre des comptes;

T. considérant qu'en 2023, le bureau du Médiateur a de nouveau sensibilisé le public au rôle du Médiateur dans le maintien de normes de travail élevées au sein de l'administration de l'Union ainsi qu'en matière de protection des droits des citoyens et des libertés fondamentales;

1. approuve le rapport annuel 2023 présenté par la Médiatrice européenne et salue son excellente présentation des principaux faits et chiffres ayant trait aux travaux du Médiateur en 2023;

2. félicite Emily O'Reilly pour son travail remarquable et pour les efforts qu'elle déploie sans relâche afin de soutenir la démocratie en renforçant la responsabilité et la transparence des institutions, organes et organismes de l'Union et afin de garantir que l'administration de l'Union réponde aux préoccupations des citoyens;

3. salue la coopération constructive entre la Médiatrice européenne et le Parlement européen, et en particulier avec la commission des pétitions, ainsi qu'avec d'autres institutions de l'Union;

4. se félicite de la publication par la Médiatrice d'un guide pour l'accès aux documents de l'Union, qui vise à sensibiliser les citoyens à leur droit d'accès aux documents et à leur permettre de contrôler le processus décisionnel de l'Union; estime qu'il est essentiel de continuer à fournir aux citoyens des informations adaptées à propos du rôle et de la portée des activités du Médiateur et de son influence sur le développement des institutions de l'Union;

5. se félicite des recommandations formulées à la suite de l'enquête d'initiative de la Médiatrice sur le temps nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d'accès du public aux documents; invite la Commission à améliorer la manière dont elle traite de telles demandes, à remédier de toute urgence à ses retards systématiques et à

respecter les délais fixés dans le règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; convient avec la Médiatrice du fait que les documents et les informations recherchés sont souvent sensibles au facteur temps et peuvent perdre de leur pertinence pour les demandeurs en cas de retard; estime que la Commission doit publier de façon proactive des documents et des statistiques sur la façon dont elle traite les demandes d'accès aux documents, étant donné que de telles informations sont essentielles si l'on veut améliorer la transparence sur cette question et renforcer la responsabilité de la Commission vis-à-vis des citoyens; souligne que de nombreuses enquêtes de la Médiatrice portent sur la transparence du processus décisionnel, en particulier en ce qui concerne le lobbying;

6. souligne que l'accès du public aux documents est un droit fondamental des citoyens de l'Union et un pilier de la démocratie européenne; rappelle que les évolutions technologiques et sociétales survenues depuis l'adoption du règlement (CE) nº 1049/2001 rendent nécessaire l'ajustement de ce dernier au nouveau contexte numérique; reconnaît, à cet égard, la nécessité de réviser ce règlement et prie instamment le Conseil d'engager des négociations constructives avec le Parlement et la Commission sur une telle révision, afin de transformer ces trois institutions clés de l'Union en modèles de transparence et d'obligation de rendre des comptes au public pour l'ensemble de l'Union; est fermement convaincu que toute négociation sur la révision du règlement (CE) nº 1049/2001 devrait se fonder sur la position déjà adoptée par le Parlement et que son champ d'application devrait être étendu à l'ensemble des institutions, organes et agences de l'Union, ce qui renforcerait par là même l'obligation de rendre des comptes dans le processus décisionnel; rappelle, dans ce contexte, la position du Parlement selon laquelle on entend par «document», tout contenu de données quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, ou sous forme d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relevant de la compétence d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union[4]; souligne que la transparence des institutions dans leurs relations avec les citoyens est essentielle, comme l'a également reconnu la Médiatrice dans son enquête sur la transparence des trilogues[5], dans laquelle elle fait état des défis et sensibilités particuliers du système de négociations interinstitutionnelles de l'Union, mais invite les institutions à s'efforcer de surmonter ces difficultés afin de permettre aux citoyens d'exercer efficacement leurs droits démocratiques;

7. approuve les conclusions du rapport spécial de la Médiatrice au Parlement européen[6] sur le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d'accès du public aux documents et s'inquiète de l'évaluation de la Médiatrice, selon laquelle ces retards systématiques et importants dans le traitement des demandes d'accès du public aux documents par la Commission constituent un cas de mauvaise administration; souligne combien il importe que la Commission consacre davantage de ressources au traitement des demandes confirmatives au titre du règlement (CE) nº 1049/2001 et insiste sur la

[4] Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte), article 3: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0580_FR.pdf.
[5] https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/69206.
[6] Rapport spécial de la Médiatrice européenne dans son enquête stratégique concernant le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d'accès du public aux documents (OI/2/2022/OAM).

nécessité d'adopter une démarche plus proactive en matière de transparence ainsi qu'une attitude plus constructive à l'égard des demandeurs; invite la Commission à remédier en priorité à cette situation en améliorant sa gestion de l'accès du public aux documents; rappelle à la Commission le droit du Parlement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à son encontre et espère que le nouveau collège des commissaires s'engagera clairement et sans équivoque à remédier à cette situation;

8. prend acte de l'enquête de la Médiatrice sur le respect, par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, du droit de l'Union et des décisions de la Cour de justice en ce qui concerne les demandes d'accès du public à des documents législatifs, dans laquelle la Médiatrice a souligné la nécessité de garantir l'accès du public aux documents législatifs en temps opportun et de faciliter la participation des citoyens de l'Union au processus législatif de l'Union; reconnaît l'importance, pour toutes les institutions de l'Union, de traiter en temps utile les demandes d'accès aux documents si l'on veut favoriser un sentiment de confiance dans le processus législatif de l'Union, lequel repose sur les grands principes de transparence et d'accès du public à l'information, comme l'a confirmé la jurisprudence de Cour de justice; rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions de l'Union ne peuvent refuser de communiquer des documents législatifs que dans des circonstances exceptionnelles et que leurs motivations à cet égard doivent se fonder sur des éléments précis et concrets;

9. prend acte de l'intention de la Médiatrice d'élargir son enquête sur la manière dont la teneur des informations environnementales et des informations relatives aux émissions dans l'environnement est interprétée par la Commission; s'inquiète particulièrement du fait que la Médiatrice ait constaté une mauvaise administration dans le refus de la Commission de donner accès à des documents concernant les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de la céramique déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union; regrette que la Commission ait rejeté la solution proposée par la Médiatrice, n'ait pas assuré la transparence requise et n'ait pas donné pleinement effet au règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement[7] ni à la convention d'Aarhus; invite la Commission à garantir l'accès du public aux informations environnementales, conformément au droit de l'Union et à la jurisprudence connexe de la Cour de justice, et à promouvoir la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement; se dit préoccupé par le fait que le refus de la Commission d'accorder l'accès à tous les documents demandés relatifs aux émissions de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'UE s'étende à des installations industrielles autres que l'industrie céramique et invite la Médiatrice à poursuivre ses travaux de sensibilisation aux conclusions des enquêtes afin d'accroître la transparence; rappelle qu'un nombre considérable de pétitions du Parlement européen portent sur l'absence d'accès ou l'accès limité à l'information en matière d'environnement;

10. invite le Conseil à donner pleinement accès au public à l'avis juridique sur la directive

[7] *JO L 264 du 25.9.2006, p. 13*, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj.

de l'Union (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022[8] relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne, conformément à la recommandation de la Médiatrice, qui a constaté un cas de mauvaise administration en la matière;

11. soutient la Médiatrice dans ses efforts en vue de contribuer davantage à la clarification de ce qui constitue un document de l'Union et souligne que les institutions de l'Union devraient suivre les recommandations de la Médiatrice afin d'adapter leurs pratiques administratives et, partant, de tenir compte de l'évolution des moyens de communication; souligne que le droit des citoyens à l'accès du public à l'information s'applique aux documents écrits physiques et électroniques, ainsi qu'aux enregistrements audio et audiovisuels liés aux politiques, aux activités et aux décisions des institutions de l'Union, et rappelle que les SMS et les messages instantanés liés au travail sont considérés comme des «documents» au sens du règlement (CE) nº 1049/2001; déplore les cas dans lesquels la Commission n'a pas accordé au public l'accès à des documents sous la forme de courriers électroniques ou de SMS, notamment ceux concernant les projets de stratégies de l'Union en matière de sols, de forêts et d'adaptation au changement climatique ou les échanges entre la présidente de la Commission et le directeur général d'une entreprise pharmaceutique concernant l'achat de vaccins contre la COVID-19;

12. salue l'engagement de la Médiatrice à défendre les droits fondamentaux dans le cadre des activités liées aux migrations; relève que la Médiatrice a demandé des éclaircissements supplémentaires à la Commission sur la manière dont elle entend garantir le respect des droits de l'homme dans le cadre du protocole d'accord UE-Tunisie, afin de s'assurer que l'Union respecte ses obligations en matière de droits de l'homme; insiste sur le fait que toutes les institutions, organes et agences de l'Union sont tenus de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales tels qu'établis dans les traités et dans la charte;

13. prend acte de la décision de la Commission de collaborer avec les autorités nationales et locales pour élaborer une analyse d'impact sur les droits fondamentaux dans les structures de gestion des migrations et financées par l'Union, à la suite d'une enquête d'initiative de la Médiatrice à ce sujet; souligne que les résidents locaux ont aussi des droits;

14. se félicite des enquêtes de la Médiatrice à la suite du scandale dit du «Qatargate» au Parlement; soutient fermement les conclusions de la Médiatrice selon lesquelles les institutions de l'Union doivent respecter et renforcer les règles de l'Union en matière d'éthique et de lutte contre la corruption et que la mise en œuvre par le Parlement des réformes dans ce domaine doit faire l'objet d'un suivi et d'une application appropriés à tous les niveaux; insiste sur la nécessité, pour le Parlement et la Commission, de toujours accorder une attention toute particulière aux activités directes et indirectes de lobbying afin d'identifier les lacunes et les faiblesses susceptibles de mettre à mal à transparence et l'obligation de rendre des comptes et d'accroître le risque de conflits d'intérêts potentiels; se félicite des progrès significatifs accomplis en ce qui concerne l'actuel code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intégrité et de

[8] *JO L 275 du 25.10.2022, p. 33*, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj.

transparence, et encourage la Médiatrice à continuer, le cas échéant, à suivre le processus de mise en œuvre de ce code; insiste sur la nécessité d'obéir strictement aux règles d'éthique si l'on veut renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union;

15. souligne le rôle essentiel de la transparence, de la bonne administration et de l'équilibre institutionnel des pouvoirs dans les travaux des institutions de l'Union;

16. prend acte des enquêtes de la Médiatrice sur les risques de conflits d'intérêts au sein de la Commission, en particulier dans le domaine du Fonds européen de la défense (FED), y compris le fait que la Commission n'est pas tenue de rendre publics les noms des experts qu'elle consulte sur les projets liés au FED; dans ce contexte, attire l'attention sur la suggestion de la Médiatrice selon laquelle la Commission devrait publier de manière proactive les déclarations d'intérêts faites par les membres du comité d'examen de la réglementation et, si nécessaire, modifier les règles pertinentes régissant le comité;

17. prend acte de la demande de la Médiatrice à la Banque européenne d'investissement (BEI) d'améliorer ses règles en matière de conflits d'intérêts et de renforcer le rôle de surveillance de son comité d'éthique et de conformité, à la suite de la décision de son vice-président de devenir directeur général d'une banque de développement nationale; encourage la Médiatrice, à cet égard, à continuer de porter son attention sur la question des périodes de viduité et du pantouflage des membres du personnel d'encadrement de l'ensemble des institutions, agences et organes de l'Union, afin de garantir les normes éthiques les plus élevées en matière de transparence et de responsabilité publique;

18. se félicite des modifications apportées par la Commission à ses orientations internes sur les marchés publics, évaluées positivement par l'enquête de la Médiatrice, qui renforcent sa gestion des conflits d'intérêts professionnels potentiels dans les appels d'offres;

19. encourage la Commission à redoubler d'efforts pour accroître la transparence en ce qui concerne la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et l'invite à améliorer le traitement des demandes d'accès du public aux documents liés à la FRR et à continuer de publier des évaluations préliminaires des demandes de paiement des États membres;

20. se félicite de la décision prise par la Médiatrice d'ouvrir une enquête d'initiative sur les retards de la Commission en matière de gestion des risques liés aux produits chimiques dangereux, dont l'objectif est d'examiner les retards dans l'introduction de restrictions visant à atténuer les risques de certains produits chimiques et dans l'inscription des produits chimiques sur la liste des substances dont l'utilisation est soumise à autorisation préalable;

21. s'inquiète de ce que la Médiatrice ait relevé plusieurs problèmes de transparence dans les interactions de la Commission avec l'industrie du tabac; note toutefois que la Commission s'est engagée à poursuivre l'évaluation de l'exposition de ses services au lobbying de l'industrie du tabac; rappelle à la Commission que l'Union et tous ses États membres sont signataires de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac et qu'ils sont donc tenus, dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, de prendre des mesures pour protéger ces politiques contre les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du

tabac;

22. rappelle l'obligation impérative qui incombe aux institutions de l'Union de s'assurer les services de fonctionnaires dûment qualifiés et indépendants recrutés de manière ouverte en tenant compte de l'équilibre géographique entre nationalités et langues; souligne que la Médiatrice a mené une enquête sur la manière dont l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) a effectué des tests de pré-sélection dans le cadre d'une procédure de recrutement de nouveaux membres du personnel dans la fonction publique de l'Union et a recensé des problèmes concernant l'organisation de tests exclusivement à distance; invite l'EPSO à améliorer ses procédures de recrutement en veillant à ce que les exigences techniques ne désavantagent pas certains candidats et à fournir des informations claires aux candidats; est d'avis que les candidats devraient avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, de participer à ces tests en se rendant dans un centre de tests, comme c'était le cas avant la pandémie de COVID-19;

23. se félicite qu'en 2023, le bureau du Médiateur européen ait continué à faire connaître son rôle et à promouvoir ses travaux auprès du public le plus large possible, et qu'il ait participé à la Rencontre des jeunes européens (EYE 2023); souligne l'importance du débat organisé par la Médiatrice avec la participation de la Commission et du Parlement sur le respect du cadre d'intégrité de l'administration de l'Union;

24. salue les enquêtes menées par la Médiatrice à la suite de plaintes déposées par des personnes handicapées et encourage ses travaux en tant que participante active au cadre de l'Union pour la CNUDPH; insiste sur l'importance de l'engagement pris par la Médiatrice de surveiller la mise en œuvre, par l'administration de l'Union, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et demande à toutes les institutions de l'Union d'accorder la plus grande attention aux recommandations de la Médiatrice dans les enquêtes relatives aux droits des personnes handicapées; salue la présidence par la Médiatrice, en 2023, du cadre de l'Union pour la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son travail assidu en tant que membre de ce cadre;

25. insiste sur le fait que l'acte législatif européen sur l'accessibilité[9] a été adopté le 17 avril 2019 et que son délai de transposition par les États membres a expiré le 28 juin 2022; souligne que l'acte législatif européen sur l'accessibilité avait pour principal objectif de faciliter la vie d'au moins 87 millions de personnes en situation de handicap, en facilitant leur accès, entre autres, aux transports publics, aux services bancaires, aux ordinateurs, aux télévisions, aux livres électroniques et aux commerces en ligne; déplore profondément que tous les États membres n'aient pas encore procédé à sa transposition intégrale et cohérente et continuent d'accumuler les retards, comme le confirme la procédure d'infraction en cours ouvertes contre eux par la Commission; invite la Médiatrice à traiter cette violation très grave du droit de l'Union, qui porte atteinte aux droits des personnes en situation de handicap, dans le cadre de l'ensemble des activités qu'elle mène au sein du cadre de l'Union pour la CNUDPH, afin de contribuer à y remédier à titre prioritaire;

[9] Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services *JO L 151 du 7.6.2019, p. 70,* ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj.

26. se félicite de l'enquête de la Médiatrice sur la manière dont la Commission applique la règle du statut des fonctionnaires de l'Union relative au doublement de l'allocation pour enfant à charge dans le cas des enfants handicapés; se félicite, à cet égard, de l'initiative prise par la Commission de procéder, pour l'ensemble de l'administration de l'Union, à la révision des règles applicables afin de garantir une évaluation individuelle sur le fond de toutes les demandes de ce type d'allocation;

27. souligne l'importance du Réseau européen des médiateurs et des réunions annuelles avec les médiateurs nationaux et régionaux par le truchement dudit réseau pour sensibiliser davantage encore aux possibilités offertes par le bureau du Médiateur européen en faveur des citoyens européens; encourage la Médiatrice à continuer de participer aux échanges d'expériences et de bonnes pratiques avec les médiateurs nationaux par l'intermédiaire du Réseau européen des médiateurs; prend acte du fait que la conférence annuelle 2023 du Réseau européen des médiateurs a principalement porté sur la protection des droits de l'homme et sur les avantages et les inconvénients potentiels de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'administration publique; encourage les organisations de la société civile à mieux faire usage des services du Médiateur européen pour exercer un contrôle sur les institutions de l'Union, garantir la transparence et traiter les cas de non-respect du droit de l'Union;

28. appelle de ses vœux la poursuite de la coopération étroite entre la Médiatrice et la commission des pétitions du Parlement européen, qui ont pour mission commune de rapprocher les institutions de l'Union des citoyens; exprime sa grande satisfaction pour l'attention et le suivi que la Médiatrice accorde à toutes les plaintes, y compris le renvoi à une autre autorité compétente ou à la commission des pétitions du Parlement des plaintes sur l'application de la législation de l'Union qui ne relèvent pas de son mandat; encourage le bureau de la Médiatrice à poursuivre ses efforts à cette fin, sachant que la coopération avec la commission des pétitions, l'information en temps utile et l'accès aux documents dans les vingt-quatre langues officielles de l'Union peuvent accroître la participation des citoyens et de la société civile au processus décisionnel;

29. salue le fait que le taux d'acceptation des institutions de l'Union en 2023, à savoir le pourcentage de réponses positives au nombre total de propositions formulées par la Médiatrice pour corriger ou améliorer les pratiques administratives s'élève à 81 %, soit une amélioration par rapport à l'année précédente; est cependant fermement convaincu que les institutions, agences, organes et bureaux de l'Union doivent respecter pleinement et de manière cohérente toutes les solutions, recommandations et propositions formulées par la Médiatrice;

30. félicite la Médiatrice pour sa relation de travail constructive et constante avec la Commission, qui est l'institution de l'Union concernée par la majorité des enquêtes de la Médiatrice; constate que cette relation aide la Commission à rendre ses procédures administratives plus efficaces et plus transparentes;

31. salue les efforts déployés par la Médiatrice et son bureau pour améliorer constamment leurs procédures internes afin de garantir la meilleure expérience possible aux plaignants et de faire en sorte que les plaintes soient traitées de la manière la plus efficace possible; encourage la Médiatrice à poursuivre ses efforts pour faire gagner davantage de visibilité à ses activités et se félicite des améliorations apportées au

système de plainte en ligne du Médiateur, qui l'ont rendu plus convivial; se félicite du site internet multilingue de la Médiatrice, qui reflète l'engagement de la Médiatrice à offrir une assistance dans les vingt-quatre langues officielles de l'Union; insiste sur le sens que revêt le fait de garantir aux personnes en situation de handicap l'accès intégral à l'ensemble des ressources fournies par l'Union à ses citoyens, en particulier grâce aux services de traduction et d'interprétation systématiquement offerts dans toutes les langues officielles de l'Union, y compris la langue des signes;

32. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023 a été officiellement présenté à la Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, le 18 avril 2024 et la Médiatrice, Emily O'Reilly, a présenté son rapport à la commission des pétitions le 4 septembre 2024, à Bruxelles.

Le mandat du Médiateur européen est inscrit aux articles 24 et 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). L'article 24 du traité FUE et l'article 43 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établissent le droit d'introduire une plainte auprès du Médiateur européen. Aux termes de l'article 228 du traité FUE, le Médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Une autre pierre angulaire, particulièrement liée au rôle du Médiateur, est l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui souligne que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, les organes et les organismes de l'Union».

Le Médiateur européen aide les personnes, les entreprises et les organisations confrontées à des problèmes avec l'administration de l'Union en traitant les plaintes qu'ils reçoivent, ainsi qu'en s'efforçant de promouvoir les bonnes pratiques administratives grâce au repérage proactif des problèmes systémiques plus larges au sein des institutions de l'Union. Si le Médiateur n'est pas en mesure d'enquêter sur les plaintes reçues, son bureau tente néanmoins d'aider tous ceux qui sollicitent de l'aide, par exemple en prodiguant des conseils sur d'autres possibilités de recours.

En 2023, 17 550 citoyens se sont adressés à la Médiatrice; 14 423 d'entre eux ont été conseillés grâce au guide interactif du site internet du Médiateur, tandis qu'il a été répondu à 735 demandes d'information ont été traitées par les services du Médiateur et 2 392 ont été traitées par la Médiatrice en tant que plaintes.

Sur le nombre total de 2 392 plaintes traitées par la Médiatrice en 2023, 886 relevaient de son mandat et 1 506 en dépassaient le cadre.

En 2023, la Médiatrice a reçu 1 506 plaintes qui ne relevaient pas de son mandat, essentiellement parce qu'elles ne concernaient pas le travail de l'administration de l'Union. Plus de 40 % d'entre elles provenaient de l'Espagne, de la Pologne et de l'Allemagne. Les citoyens ont adressé des plaintes à la Médiatrice pour des questions relatives à l'égalité de traitement ou à la discrimination, aux affaires judiciaires, à la protection des consommateurs, aux banques et à la transparence administrative. Les plaintes ne relevant pas du mandat du Médiateur concernaient principalement des problèmes rencontrés avec des autorités publiques nationales, régionales ou locales, des gouvernements et des organismes de service public, ainsi qu'avec des juridictions nationales ou internationales (telles que la Cour européenne des droits de l'homme). Certaines plaintes hors mandat concernaient les institutions de l'Union, mais étaient liées à des travaux politiques ou législatifs.

Dans les cas de plaintes hors mandat, la Médiatrice a clarifié son mandat et conseillé aux plaignants de s'adresser à d'autres organes susceptibles de les aider. Ainsi, la Médiatrice a orienté les plaignants vers les institutions de médiation nationales et régionales, les institutions de l'Union (principalement la Commission européenne et le Parlement européen) et les réseaux, tels que SOLVIT et les centres européens des consommateurs. Lorsqu'il s'agissait de plaintes exprimant un mécontentement en rapport avec un acte législatif spécifique de l'Union, la Médiatrice a conseillé aux plaignants de s'adresser à la commission des pétitions du Parlement européen.

En 2023, la Médiatrice a ouvert 398 enquêtes, dont 393 sur la base de plaintes et cinq enquêtes d'initiative, et clôturé 372 enquêtes (dont 369 sur la base de plaintes et 3 enquêtes d'initiative).

La plupart des enquêtes de la Médiatrice concernaient la Commission (250 enquêtes, soit 62,81 %), suivie de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) (47 enquêtes, soit 11,81 %), du Parlement européen (16 enquêtes, soit 4,02 %) et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) (11 enquêtes, soit 2,76 %). Le reste des enquêtes était réparti comme suit: l'Office européen de lutte antifraude (7 enquêtes, soit 1,76 %), le Conseil de l'Union européenne (7 enquêtes, soit 1,76 %), le Contrôleur européen de la protection des données (6 enquêtes, soit 1,51 %), le Service européen pour l'action extérieure (6 enquêtes, soit 1,51 %), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (5 enquêtes, soit 1,26 %), d'autres agences de l'Union (33 enquêtes, soit 8,27 %) et d'autres institutions ou organes de l'Union (12 enquêtes, soit 3,01 %).

Les enquêtes clôturées par la Médiatrice en 2023 ont été réglées par l'institution dans 206 cas (55,4 %), aucune mauvaise administration n'a été constatée dans 99 cas (26,6 %) et la Médiatrice n'a constaté une mauvaise administration, et une recommandation a été approuvée par l'institution, que dans 15 cas (4,5 %).

En 2023, la durée moyenne des enquêtes pour les affaires clôturées par la Médiatrice était en moyenne inférieure à 6 mois: 203 dossiers (54 %) ont été clôturés dans un délai de 3 mois, 114 (31 %) l'ont été dans un délai de 3 à 12 mois, 40 (11 %) ont été clôturés dans un délai de 12 à 18 mois et seulement 15 (4 %) l'ont été après plus de 18 mois.

Le taux d'acceptation (le pourcentage de réponses positives par rapport au nombre total de propositions de la Médiatrice) pour 2023, qui couvre les affaires clôturées en 2022, s'élevait à 81 % des dossiers. Sur les 83 propositions formulées par la Médiatrice pour corriger ou améliorer les pratiques administratives des institutions de l'UE, ces dernières ont réagi positivement à 67 d'entre elles.

Les trois principaux thèmes abordés dans les enquêtes clôturées par la Médiatrice en 2023 étaient la transparence et la responsabilité (34,2 %), la culture du service (21,5 %) et le recrutement (15,3 %). Parmi les autres préoccupations figurent la bonne gestion des questions liées au personnel, le bon usage du pouvoir discrétionnaire (y compris dans les procédures d'infraction), la bonne gestion des procédures d'infraction, le respect des droits fondamentaux, le respect des droits procéduraux, les subventions, les marchés publics, les contrats, les questions d'éthique, la participation du public au processus décisionnel de l'Union et la bonne gestion financière.

Outre les activités principales relatives aux plaintes, la Médiatrice mène, par ailleurs, des enquêtes et des initiatives plus vastes sur des questions systémiques avec les institutions de l'Union. Dans le cadre de ses travaux stratégiques en 2023, le bureau du Médiateur a mené des enquêtes stratégiques et pris des initiatives stratégiques sur différents sujets:

- **Accès aux documents**

L'accès du public aux documents est un droit fondamental qui garantit la transparence et la légitimité des institutions de l'Union. Les documents et informations recherchés sont souvent pertinents à un moment donné et peuvent ne plus l'être pour le demandeur en cas de retard L'enquête d'initiative de la Médiatrice en 2023 sur le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d'accès du public aux documents a révélé des retards systématiques et importants, en particulier dans la manière dont la Commission traite les demandes de réexamen des décisions initiales relatives aux demandes d'accès, et montré que, souvent, la Commission ne respecte pas les délais fixés dans la législation applicable et accuse des retards considérables. La Médiatrice a conclu que les retards systématiques importants et le non-respect par la Commission des délais prévus par le règlement (CE) nº 1049/2001 constituaient un cas de mauvaise administration. À la suite de l'enquête, la Médiatrice a demandé à la Commission européenne de remédier aux retards systématiques dans le traitement des demandes d'accès aux documents, en particulier les demandes confirmatives. En outre, elle a adressé un rapport spécial au Parlement européen, dans lequel elle lui demande de persuader la Commission de donner suite à ses recommandations. Le rapport a été débattu avec des députés au Parlement européen au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

La Médiatrice a ouvert une enquête d'initiative sur la manière dont le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne traitent les demandes d'accès du public aux documents législatifs. L'enquête porte notamment sur le temps nécessaire pour traiter ces demandes et sur la manière dont les institutions appliquent les exceptions prévues par la législation de l'Union relative à l'accès du public pour refuser l'accès. La Médiatrice s'est penchée sur les documents détenus par les institutions liés à des demandes d'accès du public à des documents concernant la législation sur les marchés numériques, la révision de la directive relative au système européen de quotas d'émissions et la directive sur le salaire minimal.

Dans l'enquête sur le délai nécessaire à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour traiter les demandes d'accès du public aux documents, la Médiatrice a relevé des problèmes concernant les pratiques utilisées par Frontex dans le traitement des demandes qu'elle juge imprécises ou qui concernent un grand nombre de documents ou de documents volumineux. La Médiatrice a estimé qu'il s'agissait d'un cas de mauvaise administration et a recommandé à Frontex de mettre un terme à ces pratiques.

Elle s'est également intéressée à la transparence du processus décisionnel du Conseil de l'Union pour ce qui est des sanctions dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout en prenant acte de l'explication du Conseil sur les raisons qui le poussent à ne pas mettre à disposition de manière proactive davantage de documents concernant l'adoption de sanctions, la Médiatrice a encouragé le Conseil à poursuivre ses efforts pour informer le public de manière adéquate sur les mesures restrictives, dans toute la mesure du possible.

Dans une enquête sur la prise de décisions en matière d'environnement, La Médiatrice critique le refus de la Commission de donner accès à des documents concernant les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de la céramique déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union. La Médiatrice a envisagé de mener une enquête plus large sur la manière dont la Commission interprète la portée des informations environnementales et des informations relatives aux émissions dans l'environnement, compte tenu de l'importance particulière de garantir la transparence du processus décisionnel en matière d'environnement.

En outre, en 2023, la Médiatrice a publié un guide sur l'accès aux documents de l'Union afin de sensibiliser les citoyens à ce droit et de leur en donner une meilleure compréhension, et pour leur permettre de contrôler le processus décisionnel de l'Union. Par ailleurs, elle a contribué à clarifier ce qui constitue un document de l'Union en critiquant l'omission initiale de la Commission, qui n'a pas inclus de courriels spécifiques dans la portée d'une demande d'accès.

- **Droits fondamentaux**

En 2023, la Médiatrice a ouvert une enquête d'initiative sur la manière dont l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) se conforme à ses obligations en matière de droits fondamentaux dans le contexte de ses missions de recherche et de sauvetage. L'enquête a porté sur la manière dont Frontex garantit le respect des droits fondamentaux lors de ses opérations de recherche et de sauvetage (SAR) en Méditerranée dans le cadre de ses activités de surveillance et des opérations maritimes menées conjointement avec les autorités des États membres. L'enquête a mis en évidence des lacunes dans la manière dont Frontex réagit dans les situations d'urgence maritime auxquelles elle participe et, pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a formulé une série de suggestions sur les travaux de Frontex.

Dans le cadre d'une enquête d'initiative visant à évaluer sur la manière dont la Commission garantit le respect des droits fondamentaux dans les structures de gestion des migrations situées en Grèce et financées par l'Union, la Médiatrice a relevé des problèmes quant à la manière dont la Commission s'est acquittée de son obligation de veiller à ce que les centres polyvalents d'accueil et d'identification (CPAI) pour accueillir les migrants et les demandeurs d'asile respectent les normes en matière de droits fondamentaux. L'enquête a également mis en évidence des problèmes de transparence du groupe de travail sur la gestion des migrations, qui a été créé par la Commission pour améliorer les conditions de séjour et mettre un terme à la surpopulation dans les centres d'accueil des migrants. La Médiatrice a formulé des suggestions pour régler ces problèmes et s'est félicitée de la décision de la Commission de collaborer avec les autorités locales afin de réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux des structures de gestion des migrations en Grèce, de rendre cette évaluation publique et de la réviser périodiquement.

Dans le cadre de ses travaux stratégiques, la Médiatrice a également demandé à la Commission européenne davantage d'informations sur le protocole d'accord signé en juillet 2023 entre l'Union et la Tunisie, en particulier sur la manière dont elle prévoit de garantir le respect des droits de l'homme dans les actions liées à la migration découlant de l'accord.

En 2023, la Médiatrice a achevé une enquête d'initiative sur la manière dont l'Agence de l'Union européenne pour l'asile respecte ses obligations en matière de droits fondamentaux et garantit l'obligation de rendre des comptes en cas de violations potentielles des droits fondamentaux, et a formulé des suggestions en vue de remédier aux lacunes constatées.

- **Questions éthiques**

En 2023, la Médiatrice s'est penchée sur les risques de conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne le Fonds européen de la défense (FED). Elle a ouvert une enquête sur la manière dont la Commission garantit l'absence de conflits d'intérêts parmi les experts externes chargés d'évaluer les propositions de projets du FED, étant donné que, contrairement à la pratique générale en matière d'évaluation des propositions destinées à bénéficier d'un financement de l'Union, la Commission n'est pas tenue de rendre publics les noms des experts qu'elle consulte pour ces projets. La Médiatrice a demandé à la Commission comment son personnel évaluait et vérifiait les déclarations sur l'honneur des experts, à quelle fréquence les conflits d'intérêts avaient été détectés, si la elle disposait d'orientations pour déterminer quand des experts pouvaient être conservés malgré d'éventuels conflits d'intérêts, et comment elle traitait les alertes relatives à des conflits d'intérêts émanant de sources extérieures.

Dans l'enquête stratégique sur la transparence des interactions de la Commission européenne avec les représentants de l'industrie du tabac, la Médiatrice a constaté que la Commission n'avait ni dressé ni mis à disposition aucun procès-verbal des réunions qui s'étaient tenues avec des représentants d'intérêts de l'industrie du tabac et qu'elle n'avait procédé à aucune évaluation systématique, dans toutes les directions générales, de la nécessité d'organiser des réunions avec des représentants de l'industrie du tabac. La Médiatrice a estimé que l'incapacité de la Commission à garantir une approche globale de la transparence des réunions avec les représentants de l'industrie du tabac constituait un cas de mauvaise administration. Elle s'est néanmoins félicitée du fait que la Commission se soit engagée à poursuivre l'évaluation de l'exposition de ses services au lobbying de l'industrie du tabac.

Elle s'est également intéressée à l'amélioration du cadre d'éthique et de transparence du Parlement européen et une série d'échanges ont été organisés avec le Parlement sur ses projets de réforme de ses règles d'éthique. La Médiatrice a également apporté sa contribution à la proposition de réforme en 14 points présentée par Roberta Metsola, Présidente du Parlement. Si la Médiatrice a constaté que des progrès significatifs avaient été accomplis dans le renforcement des règles, elle a malgré tout relevé un manque de clarté dans la manière dont le Parlement européen surveillera et fera appliquer les nouvelles règles.

Elle a mené une initiative stratégique sur la manière dont la Commission traite la soumission de frais de voyage et d'hébergement par des tiers dans le cadre de voyages d'affaires. La Médiatrice s'est efforcée de déterminer l'étendue de cette pratique et la manière dont la Commission vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque des tiers couvrent les dépenses encourues par le personnel de la Commission, et d'examiner les éclaircissements fournis par la Commission sur la manière dont elle veille à ce que ses directeurs généraux respectent leur obligation de divulguer en temps utile des

informations sur les réunions avec des groupes d'intérêts. La Médiatrice a constaté une vulnérabilité dans le système d'auto-déclaration et a encouragé la Commission à réfléchir à des améliorations pour garantir le respect des règles.

- **Responsabilité dans le processus décisionnel**

La Médiatrice a ouvert une enquête d'initiative afin d'examiner le rôle de la Commission européenne en matière de gestion des risques en ce qui concerne les substances chimiques dangereuses dans l'Union et, notamment, le délai qui lui est nécessaire pour inscrire les substances sur la liste d'autorisation et introduire des restrictions visant à en atténuer les risques. L'ouverture de l'enquête fait suite aux préoccupations soulevées lors de la consultation publique organisée par la Médiatrice en 2022 sur la transparence et la responsabilité dans le processus décisionnel de l'Union en matière d'environnement menée, lors de laquelle les répondants avaient relevé un certain nombre de difficultés compromettant la capacité de suivre les processus décisionnels ou d'y contribuer. La Médiatrice a adressé à la Commission une série de questions visant à déterminer l'ampleur et les raisons des retards.

Elle a mené une initiative stratégique concernant la transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de l'Union. Elle s'est ainsi penchée sur la transparence des plans nationaux pour la reprise et la résilience, sur les stratégies d'information et de communication du public sur la FRR et sur la manière dont les fonds sont surveillés.

La Médiatrice a mené une initiative stratégique sur la manière dont l'Agence européenne des médicaments (EMA) garantit la transparence proactive des données relatives aux essais cliniques concernant les médicaments faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché de l'Union. La Médiatrice s'est félicitée des efforts déployés par l'EMA pour relancer pleinement sa politique proactive en matière de publication et a encouragé le public à partager dès que possible des informations sur les options pour les prochaines phases de la relance.

Elle a également lancé une initiative stratégique en vue d'étudier de quelle manière la Commission européenne garantit la transparence du Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis, qui offre à l'Union et aux États-Unis une enceinte leur permettant de coordonner leurs approches en matière de commerce, d'économie et de technologie et d'approfondir les relations commerciales et économiques transatlantiques.

- **Questions liées au personnel**

À la suite d'un nombre important de plaintes concernant l'utilisation par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) de tests à distance dans les procédures de sélection pour recruter des fonctionnaires de l'Union, la Médiatrice a mené en 2023 une enquête d'initiative afin d'examiner les questions soulevées. Plusieurs candidats se sont plaints des épreuves, et notamment de l'obligation qui leur était faite de les présenter exclusivement à distance. Ils ont évoqué des problèmes techniques lors des tests et des problèmes liés à l'assistance de l'EPSO et de son contractant.

L'enquête de la Médiatrice a mis en évidence divers problèmes dans la manière dont l'EPSO a organisé et supervisé les tests à distance, y compris en ce qui concerne les exigences qu'il a

mises en place. L'enquête a également montré des lacunes dans les informations fournies par l'EPSO aux candidats, ainsi que dans le traitement des plaintes et le report des épreuves. La Médiatrice a formulé des suggestions d'améliorations et de changements à l'EPSO.

Dans le cadre d'une initiative stratégique distincte, la Médiatrice a attiré l'attention de la Commission sur les informations qu'elle fournit aux candidats non retenus dans le cadre des procédures de marchés publics et d'octroi de subventions. En particulier, elle a demandé à la Commission de fournir aux demandeurs non retenus des informations plus claires sur les voies de recours internes dont ils disposent et sur la nécessité de les utiliser avant de s'adresser au Médiateur. Satisfaite des résultats obtenus grâce à la réponse de la Commission, la Médiatrice a clôturé l'initiative en 2023.

Réseau européen des Médiateurs

Le Réseau européen des médiateurs est un réseau informel coordonné par le Médiateur européen. Il se compose de plus de 95 bureaux dans toute l'Europe et de la commission des pétitions du Parlement européen. La conférence annuelle du Réseau de 2023 a porté sur la protection des droits de l'homme et s'est penchée sur le rôle que jouent les médiateurs dans la mise en lumière des préjudices, de la protection des droits des personnes et de la l'obligation de rendre des comptes des administrations. Le Réseau a également discuté de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les administrations publiques et s'est félicité de l'adhésion de l'institution du Médiateur des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine au réseau.

Relations avec le Parlement européen

En 2023, la Médiatrice européenne a maintenu une coopération étroite avec le Parlement européen. En plus de présenter les travaux de son bureau lors de plusieurs auditions et échanges de vues, elle a discuté des réformes en matière d'intégrité et de transparence lancées au Parlement. En septembre, la Médiatrice a envoyé au Parlement un rapport spécial sur les retards systématiques de la Commission européenne dans le traitement des demandes d'accès aux documents. En 2023, le membre de l'équipe chargée des enquêtes stratégiques du Médiateur a participé à une discussion sur les efforts déployés par les institutions de l'Union pour assurer une communication efficace avec les personnes handicapées et sur le thème du handicap lors d'un atelier annuel sur les droits des personnes handicapées organisé par la commission des pétitions. La présidente de la commission des pétitions, Dolors Montserrat, a également participé, en tant que membre, à la conférence annuelle du Réseau européen des médiateurs, dont la commission des pétitions est membre, lors d'une session consacrée aux élections européennes et à l'élection du Médiateur européen.

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

En sa qualité de membre du cadre de l'Union de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la Médiatrice a accordé une attention toute particulière à la mise en œuvre, par l'administration de l'Union, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

En outre, la Médiatrice a traité d'importantes enquêtes en 2023 en lien avec les droits des personnes handicapées. En février, la Médiatrice a clôturé son enquête sur la manière dont la Commission européenne applique la règle du statut des fonctionnaires de l'Union relative au doublement de l'allocation pour enfant à charge dans le cas des enfants

handicapés, et a demandé à la Commission de réviser sa méthode. Enfin, le bureau du Médiateur a présenté ses travaux relatifs aux droits des personnes handicapées lors de plusieurs manifestations organisées tout au long de l'année 2023, y compris au cinquième Parlement européen pour les personnes handicapées.

ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS

Conformément à l'article 8 de l'annexe I du règlement intérieur, le rapporteur déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l'élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:

Entity and/or person
Cabinet Member of the European Ombudsman

La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur.

Lorsque des personnes physiques sont identifiées dans la liste par leur nom, leur fonction ou les deux, le rapporteur déclare avoir soumis aux personnes physiques concernées l'avis du Parlement européen relatif à la protection des données nº 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), qui définit les conditions applicables au traitement de leurs données à caractère personnel et les droits liés à ce traitement.

INFORMATIONS SUR L'ADOPTION
PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l'adoption	14.11.2024
Résultat du vote final	+: 31 –: 2 0: 0
Membres présents au moment du vote final	Peter Agius, Fredis Beleris, Alexander Bernhuber, Alma Ezcurra Almansa, Gheorghe Falcă, Isilda Gomes, Sandra Gómez López, Paolo Inselvini, Sebastian Kruis, Alexandra Mehnert, Ana Miranda Paz, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Cynthia Ní Mhurchú, Valentina Palmisano, Pina Picierno, Bogdan Rzońca, Marcin Sypniewski, Pál Szekeres, Jana Toom, Nils Ušakovs, Ivaylo Valchev, Maria Zacharia
Suppléants présents au moment du vote final	Alex Agius Saliba, Gordan Bosanac, Annalisa Corrado, Rosa Estaràs Ferragut, Fabrice Leggeri, Nikos Pappas, Kosma Złotowski
Députés visés à l'art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final	Angéline Furet, Jagna Marczułajtis-Walczak, Andrey Novakov, Rosa Serrano Sierra

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

31	+
ECR	Paolo Inselvini, Bogdan Rzońca, Ivaylo Valchev, Kosma Złotowski
ESN	Marcin Sypniewski
PPE	Peter Agius, Fredis Beleris, Alexander Bernhuber, Rosa Estaràs Ferragut, Alma Ezcurra Almansa, Gheorghe Falcă, Jagna Marczułajtis-Walczak, Alexandra Mehnert, Andrey Novakov
PfE	Angéline Furet, Sebastian Kruis, Fabrice Leggeri, Pál Szekeres
Renew	Cynthia Ní Mhurchú, Jana Toom
S&D	Alex Agius Saliba, Annalisa Corrado, Isilda Gomes, Sandra Gómez López, Pina Picierno, Rosa Serrano Sierra, Nils Ušakovs
The Left	Valentina Palmisano, Nikos Pappas
Verts/ALE	Gordan Bosanac, Ana Miranda Paz

2	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria Zacharia

0	0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention